

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001863

Resolución Directoral N°.....

Tocache 29 MAY 2023

VISTO:

El Oficio Múltiple N°00045-MINEDU/VMGO-DIGEDO, el Oficio Múltiple N°00076-MINEDU/VMGO-DIGEDO, el Memorando N°366-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; **por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general** (El énfasis es agregado).

Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas, en ese sentido, la Ugel -Tocache, se rige a la administración pública por el principio de legalidad, del mismo modo, dicha entidad administrativa y administrados, se sujetan a lo que dispone y establece la normativa sobre la materia vigente; (El énfasis es agregado).

Que, el artículo 73° de la Ley General de Educación N° 28044, define a la Unidad de Gestión Educativa Local, como una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia, su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión del Estado;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, el literal h) del artículo 80° de la precitada Ley, señala que es función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial;

Que, por otro lado, el literal h) del artículo 41° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, los profesores tienen derecho, entre otros, a las reasignaciones y permutas, de acuerdo a lo establecido en dicha Ley y su reglamento;

Que, mediante el artículo 67° de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, establece: "la reasignación es la acción de personal mediante la cual el profesor se desplaza de un cargo a otro igual que se encuentre vacante, en cualquiera de las áreas magisteriales, sin modificar la escala magisterial alcanzada (...) El reglamento de la presente Ley establece los criterios y condiciones para la reasignación";

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, el numeral 154.3 del artículo 154° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2013-ED, señala que el Ministerio de Educación establecerá los lineamientos y procedimientos de los procesos de reasignación;

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 042 -2022- MINEDU, de fecha 19 de abril de 2022, se resuelve en el **Artículo 1.- DEROGAR** la norma técnica denominada "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", aprobada por la Resolución Viceministerial N° 245-2019-MINEDU y modificada por la Resolución Viceministerial N° 212- 2021- MINEDU, y en el **Artículo 2.- APROBAR** el Documento Normativo Denominado "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento";

Que, el Documento Normativo aprobado por la Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU, (en adelante la norma técnica), tiene como objetivo de regular los procedimientos, condiciones, requisitos y plazos para el desplazamiento por reasignación y permuta de los profesores de la Carrera Pública Magisterial, en el marco de lo establecido por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento;

Que, la norma técnica, precisa que, en el literal a) del numeral 6.1.1 establece que para la implementación del proceso de reasignación a nivel de UGEL o las DRE, el Comité a cargo del proceso está conformado por miembros titulares y alternos, siendo uno de ellos un representante de los profesores nombrados de la jurisdicción, quien es propuesto por la organización gremial de profesores con el mayor número de afiliados y que cuente con su Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) vigente.

Que, para tal fin, se implementa la primera fase de la etapa regional y la etapa interregional establecida en el numeral 7.3.3.2 del documento normativo denominado "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU.

Que, del mismo modo, la realización del presente proceso excepcional, la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, emite el cronograma de actividades y, en coordinación con las Direcciones competentes, establece precisiones adicionales para el desarrollo del referido proceso, las mismas que son comunicadas a las Direcciones Regionales de Educación, o las que hagan sus veces, y a las Unidades de Gestión Educativa Local.

Que, por otro lado, para la etapa interregional del proceso de reasignación por interés personal y unidad familiar 2023, cada UGEL es responsable de la identificación y publicación de plazas de acuerdo a lo señalado en la RVM N°042-2022-MINEDU.

Que, del mismo modo, cabe precisar que, no participan del presente proceso excepcional de reasignación los profesores que se reasignaron durante el proceso regular realizado en los meses de mayo a julio del 2022."

Que, mediante Oficio Múltiple N°00045-MINEDU/VMGO-DIGEDO, de fecha 27 de febrero del 2023, el Director de la Dirección General de Desarrollo Docente, emite las precisiones para la determinación del representante de los profesores y conformación de comité de reasignación 2023;

Que, mediante Oficio N°00076-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD, de fecha 27 de abril del 2023, el Director de la Dirección General de Desarrollo Docente, emite las precisiones para el proceso de reasignación docente por las causales de interés personal y unidad familiar, para el año 2023;

Que, mediante Memorando N°366-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 22 de mayo del 2023, el Director de la UGEL-Tocache autoriza proyectar la Resolución Directoral de conformación de comité de reasignación docente 2023 interés personal y unidad familiar;

Que, estando en facultades conferidas por la Ley N° 28044, Ley General de Educación; Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2013-ED; Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; los marcos normativos mencionadas, incluyen sus normas modificatorias, complementarias, conexas o aquellas que las sustituyan;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la

que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL - Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR EL COMITÉ DE REASIGNACIÓN DE DOCENTE 2023 DE INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR DE LA UGEL - TOCACHE, correspondiente al año 2023, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU.

MIEMBROS TITULARES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ESP. Y/O CARGO INSTITUCIONAL
Eco. Silvia Vanesa YANTAS ALVINO	Presidente	Responsable de Gestión de Recursos Humanos
Tec. Mercedes Isabel BARRIOS PORTUGUEZ	Secretario Técnico	Responsable de Racionalización
Tec. Hilda Luz ROSALES FERNANDEZ	Integrante	Responsable de Escalafón
Prof. Carlos CALDERÓN CASTRO	Integrante	Representante SUTEP

MIEMBROS ALTERNOS:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ESP. Y/O CARGO INSTITUCIONAL
C.P.C Milita PEZO VALLES	Presidente	Jefe del Área de Gestión Institucional
C.P.C. Shirley Vanessa TELLO MONTEJO	Secretario Técnico	Responsable de NEXUS
Tec. Cira Guadalupe JARAMILLO ALIAGA	Integrante	Responsable de Planillas
Prof. Angelica Dora REYES ROMERO	Integrante	Representante del SUTEP

ARTÍCULO SEGUNDO. - CONSIDERAR, que los miembros del comité de reasignación por las causales de interés personal y unidad familiar de la UGEL Tocache, deberán cumplir con lo estipulado en la Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU, que aprueba el Documento Normativo Denominado "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento".

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE